

1519664-69.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236835/2022 - 73º

D.P. JACANA, 27086415 - 73º D.P. JACANA, 2236835 - 73º D.P. JACANA, 2236835 - 39º

D.P. VILA GUSTAVO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1519664-69.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519664-69.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236835/2022 - 73º

D.P. JACANA, 27086415 - 73º D.P. JACANA, 2236835 - 73º D.P. JACANA, 2236835 - 39º

D.P. VILA GUSTAVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON SAMUEL TAFFURI PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

CLEITON SAMUEL TAFFURI PEREIRA, qualificado às fls. 06 e 15/16, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, acusado de, no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 05h30min, na Avenida Guapira, altura do numeral 1974, Funilaria "Lacar", Tucuruvi, nesta comarca da Capital, durante repouso noturno, com rompimento de obstáculo e mediante escalada, tentar subtrair, para si, uma furadeira, um soprador, uma lâmpada Led, uma ponta de eixo e outras ferramentas, além de um aparelho celular, avaliados em aproximadamente R\$ 7.000,00, pertencentes à empresa-vítima "Lacar", funilaria

representada por Carlos Eduardo Romani Junior, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01 e 02) e teve sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia (fls. 72/75).

A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2022 (fls. 103), o réu foi citado (fl. 120) e apresentou resposta à acusação (fl. 131).

Na audiência de instrução e debates, a vítima prestou depoimento; uma testemunha foi inquirida e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 145/146).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 168/171).

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral da reincidência com a confissão, o afastamento da majorante do repouso noturno e o reconhecimento da tentativa, bem como, regime inicial diverso do fechado (fls. 174/180).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade do crime patrimonial restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de nº FR6839-1/2022 (fls. 08/11), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 81/84), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 156/161) e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio (fl. 06).

Em Juízo, o réu Cleiton confessou a prática delitativa e alegou que foi preso ainda dentro do imóvel.

O representante da empresa-vítima “Lacar”, Sr. Carlos Eduardo Romani Junior, relatou que trabalha na funilaria há 12 anos como gerente e que, na data de 30 de agosto de 2022, por volta das 04h30min, estava dormindo em sua residência quando foi acionado pela empresa de segurança “Verisure” informando que um indivíduo havia pulado o muro da empresa e se encontrava em seu interior. Acionou a polícia militar e se dirigiu à empresa para aguardá-los. Ao chegarem, abriu o portão para as autoridades e, ao adentrarem, verificaram que o indivíduo havia penetrado o galpão da empresa, arrombando o local. Também abriu o galpão para os policiais militares que, ao entrarem, visualizaram o indivíduo sentado, e próximo a ele havia ferramentas e um aparelho celular separados para o furto que pertenciam à empresa. O réu confessou o crime aos policiais.

O policial militar Matheus Cerqueira Silva, inquirido como testemunha, relata que foi acionado via COPOM para atender a ocorrência de furto em andamento que ocorria em oficina de funilaria mecânica. Chegando no local, encontraram o funcionário Carlos, o qual havia sido acionado pela empresa de monitoramento, tendo este informado que um indivíduo havia arrombado a porta de ferro dos fundos e ingressado na oficina. Carlos abriu a porta da frente e surpreenderam um indivíduo escondido nos fundos da oficina, o qual foi abordado e conduzido à Delegacia. O réu já havia separado algumas ferramentas e um aparelho celular para furtar. O réu pulou pelo portão e arrombou a porta de ferro. O portão era bastante alto.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais autorizam a atribuição da autoria delitativa ao acusado, corroborada pela confissão espontânea do réu e pelas demais provas testemunhais.

Ao que se apurou, o denunciado escalou portão do estabelecimento, arrombou a porta de ferro da funilaria e separou um aparelho celular e algumas ferramentas para subtração. O representante da empresa estava dormindo, quando foi acionado pela empresa de segurança Verisure dizendo que havia alguém no interior do estabelecimento, momento em que acionou a polícia militar e se dirigiu até o local

onde ficou aguardando a chegada das autoridades. Quando a polícia militar chegou, entraram no estabelecimento e encontraram o réu no galpão, sentado próximo aos bens acima descritos, que havia separado para furtar.

A qualificadora da escalada, apesar de não descrita especificamente no laudo, está configurada nos autos. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, caso demonstradas inequivocamente as circunstâncias pelo conjunto probatório nos autos, a perícia específica é desnecessária: "Não se olvida que esta Corte firmou a orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4º, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

Contudo, importa ressaltar a orientação de que, 'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma incontestada, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial'" [...] (AgRg no REsp 1.895.487-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 02/05/2022).

No caso, as circunstâncias qualificadoras foram comprovadas pela prova oral, especialmente pelo relato do policial militar Matheus no sentido de que o portão era muito alto, além da existência de laudo pericial que identificou danos na porta de aço que guarnecia o acesso pelos fundos ao salão comercial, demonstrando, também a qualificadora do rompimento de obstáculo, senão vejamos:

A porta de aço do tipo cortina de enrolar, que vedava os fundos do salão comercial, encontrava-se danificada externamente na porção inferior esquerda, de quem de fora olha, por instrumento utilizado a guisa de alavanca, que logrou êxito em remover a folha metálica de sua posição no trilho, resultando em vão que permitia acesso a indivíduo de compleição física mediana (fl. 157).

A bem da verdade, o laudo pericial demonstra cabalmente a remoção da porta do trilho (vide fotografia de fl. 161), pelo que, respeitada a tese defensiva, de rigor a aplicação das qualificadoras descritas na denúncia, tendo o acesso ocorrido justamente pelos fundos do estabelecimento, onde o portão principal superava dois metros de altura (fls. 157).

Por outro lado, fica afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno, por aplicação, in casu, do Tema 1087 do STJ, segundo o qual "a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)".

Assim, acolhe-se a pretensão penal de forma apenas parcial, ante o afastamento da majorante do repouso noturno imputada na inicial acusatória.

Por fim, considero o crime praticado na modalidade tentada. Isso porque, dos relatos apresentados, verifico que o réu foi preso em flagrante ainda dentro do imóvel, não tendo ocorrida a efetiva subtração dos bens, eis que embora alguns objetos tenham sido separados, tanto as testemunhas quanto o próprio réu afirmam categoricamente que a polícia militar chegou ao local antes que o crime fosse consumado.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de dosimetria, verifico que o réu ostenta antecedente criminal (Processo nº 0034175-60.2012.8.26.0564, 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, extinta em 12/08/2017, fl. 101). Registro que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/09/2020. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC471.346/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/05/2019. STF. Plenário. RE593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020, Repercussão Geral - Tema 150). As demais circunstâncias judiciais não se revelaram desfavoráveis, motivo pelo qual, em razão do antecedente criminal, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 02 anos e 04 meses de reclusão, 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, o réu é reincidente (Processo nº 1501799-04.2021.8.26.0540; 1ª Vara Criminal de Santo André; Data de Expiração 08/11/2024; fl. 96). Presente, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea. Compenso a certidão configuradora de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção ao Tema 585 do STJ. Consigno, ainda, que o processo de nº 1500594-66.2022.8.26.0228 (fl. 96) ainda está em tramitação, não servindo a título de configuração de reincidência em desfavor do réu (Súm. 444, STJ). Mantenho a pena, nesta fase, em 02 anos e 04 meses de reclusão, 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena., conforme fundamentação exposta (afastamento do repouso noturno). Presente, por outro lado, a causa de diminuição referente à tentativa. Considerando o iter criminis percorrido, estando o agente ainda dentro da funilaria, já tendo separado os bens que visava subtrair, aplico a causa de diminuição à fração de 1/2 e estabeleço a pena em definitivo em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 05 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo ao sentenciado o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena. Consigno que, ao réu reincidente condenado à pena inferior a quatro anos, somente é possível a fixação do regime semiaberto quando, a teor do verbete 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade ou suspendê-la, pelas razões acima expostas.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária dos réus, de forma que caberá ao Juízo da Execução competente, assim que receber a guia de recolhimento, provisória ou definitiva, avaliar a aplicação do instituto da detração e progressão de regime prevista na LEP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para CONDENAR o réu CLEITON SAMUEL TAFFURI PEREIRA às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 05 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do art. 387, §1º, CPP, mantenho a prisão preventiva do réu, como medida necessária à garantia da ordem pública, em razão de ser reincidente específico e ostentar maus antecedentes.

Após o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia da sentença à empresa-vítima e oficie-se ao IIRGD e TRE.

P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA